

Planification de la succession

Cas n°3

Questionnaire

MODULE DROIT MATRIMONIAL ET SUCCESSORAL

CONSEILLER-ERE FINANCIER-ERE DIPLOME-E IAF

SOLUTIONS

mendo  formation financière certifiée

Etude de cas 3 : Famille Rutishauser

Questions / Solutions

Indiquez à vos clients si, en vertu de la loi, il existe une obligation de rapporter et à quelle valeur un tel rapport doit intervenir.

Une telle obligation de rapporter est prévue à l'article 626 CC :

«Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.»

A cet égard, le rapport doit en principe intervenir à la valeur réelle / valeur vénale, soit à la valeur actuelle de CHF 300'000 dans notre cas de figure.

Que ce rapport soit facultatif ou obligatoire, quelles sont les possibilités qui s'offrent en principe à vos clients. Le rapport doit-il avoir lieu immédiatement ou peut-il intervenir le jour du décès ?

Le rapport peut intervenir immédiatement ou à une date ultérieure. Il doit intervenir au plus tard le jour du décès ou lors du partage successoral.

Si le rapport devait intervenir le jour du décès, de quelle manière serait-il calculé (suivant la valeur de la chose au moment de la donation ou suivant sa valeur le jour du décès) ?

L'art. 630 CC précise que le rapport doit avoir lieu d'après la valeur des libéralités au jour du décès. A supposer que l'immeuble prenne de la valeur, la valeur plus élevée devra être prise en considération.

Si l'immeuble devait être vendu dans l'intervalle, la valeur du rapport correspondrait au prix de vente de ce dernier.

Si le nouveau propriétaire a consenti des frais qui augmentent la valeur de l'immeuble, ces derniers doivent être déduits de la valeur de la chose au jour du décès ou de son prix de vente.

Quel est le canton qui sera en droit de prélever un éventuel impôt sur les donations : le canton de domicile des donateurs (canton de Berne), le canton de domicile du donataire ou le canton dans lequel est situé l'immeuble (canton des Grisons) ? Qui doit s'acquitter de l'impôt sur les donations (partez de l'idée que le donataire est domicilié en Suisse) ?

Dans notre cas de figure, la donation est assujettie à la loi fiscale du canton des Grisons du fait qu'il s'agit de la donation d'un immeuble. Lors de la donation d'un immeuble, la souveraineté fiscale est détenue par le canton dans lequel est situé l'immeuble. Lors de la donation de choses mobilières, la souveraineté fiscale appartient au lieu de domicile du donateur.

L'impôt est dû par la personne à qui la donation est faite (donataire).

De nos jours, la plupart des cantons ne prélèvent plus d'impôt sur les donations lorsqu'il s'agit de donations faites entre descendants ou appliquent des seuils d'imposition assez élevés. Dans notre cas, il s'agirait donc de consulter la loi sur les droits de succession et de donation du canton des Grisons.